

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3146/2533

นายพิชัย เมืองรัมย์

นายบุญหาร เจ๊ะดะระหมาน กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา

ป.วิ.พ. มาตรา 173 วรรคสอง

ท. ทายาทของเจ้ามรดกคนหนึ่งเคยฟ้องจำเลยขอให้พิพากษาว่าพินัยกรรมเป็น
โมฆะ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง คดีอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับ
มรดกแทนที่ทายาทอีกคนหนึ่งมาฟ้องคดีนี้ขอให้พิพากษาว่าพินัยกรรมฉบับเดียวกัน
นั้นเป็นโมฆะอีกเมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ท. เป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดกอัน
จะถือว่ากระทำในฐานะตัวแทนทายาททั้งหมดรวมทั้งโจทก์ด้วยแล้วโจทก์ย่อมไม่ใช่
โจทก์คนเดียวกับคดีก่อน ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อน.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าพินัยกรรมเป็นพินัยกรรมปลอมตกเป็นโมฆะ
ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสองให้การว่า พินัยกรรมดังกล่าวเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ และคดี
โจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า นายทุน เจ้จะตระระหมาน ทายาทของนายหมาดเคยฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า พันัยกรรมเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้มาครั้งหนึ่งแล้ว ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๔๖/๒๕๒๖ หมายเลขแดงที่ ๑๘๓/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้น คดีดังกล่าว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ การที่โจทก์มาฟ้องอ้างว่าเป็นทายาทของนายหมาด และขอให้ศาลพิพากษาว่า พันัยกรรมฉบับเดียวกันนี้เป็นพันัยกรรมปลอมใช้บังคับไม่ได้อีก จึงเป็นการรื้อถอนฟ้องคดีโดยอาศัยสภาพแห่งข้อหาอย่างเดียวกัน ซึ่งทายาทคนก่อนเคยยื่นฟ้องไว้แล้ว ถือได้ว่าเป็นการฟ้องคดีแทนทายาทคนอื่นด้วย ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้องซ้อนต้องห้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๗๓(๑) พิกษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความ ๒,๐๐๐ บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ตามประเด็นที่กำหนดไว้ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อพิพากษา

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ก่อนคดีนี้ นายทุน เจ้จะตระระหมาน ทายาทคนหนึ่งของนายหมาด เจ้จะตระระหมานเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองขอให้ศาลพิพากษาว่า พันัยกรรมเป็นโมฆะปรากฏในสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๑๘๓/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้นคดีดังกล่าว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสองมีว่า ฟ้องโจทก์คดีนี้เป็นฟ้องซ้อนหรือไม่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๓วรรคสอง(๑) บัญญัติว่า "นับแต่เวลาที่ไต่ยื่นคำฟ้องแล้วคดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา และผลแห่งการนี้"

(๑) ห้ามไม่ให้โจทก์ยื่นฟ้องเรื่องเดียวกันขึ้นต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่น" เห็นว่าคดีก่อนที่นายทุนฟ้องจำเลยทั้งสอง ขอให้ศาลพิพากษาว่าพินัยกรรมฉบับเดียวกันนี้เป็นโมฆะนั้น ไม่ปรากฏว่าโจทก์ในคดีนี้เข้าร่วมเป็นโจทก์กับนายทุน ทั้งไม่ปรากฏว่านายทุนเป็นผู้จัดการมรดกของนายหมาดผู้ตาย อันจะถือว่ากระทำในฐานะตัวแทนทายาทรวมทั้งโจทก์ด้วย การที่ทายาทคนหนึ่งได้ยื่นฟ้องคดีไว้แล้วจะถือว่าเป็นการฟ้องคดีแทนทายาทคนอื่น ๆ ด้วยดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาหาได้ไม่ ฉะนั้น โจทก์คดีนี้จึงไม่ใช่โจทก์คนเดียวกับคดีก่อนฟ้องโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้อน อันจะเป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ ตามประเด็นที่กำหนดไว้นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อพิพากษาใหม่.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ